



**PUTUSAN**

Nomor 6250 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT JAYA TEKNIK INDONESIA**, diwakili oleh Direktur, Franky Nelwan, berkedudukan di Jalan Johar Nomor 10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haykel Widiasmoko, S.H., M.H., C.T.L., AllArb., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nusantara, Harman & Partners, beralamat di Gedung Office 8, Lantai 12, Suite A-B, Jalan Senopati Raya Nomor 8B, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

- 1. PT SINERGI ASIA PERKASA**, diwakili oleh Direktur Utama, Chardin Trinanda, berkedudukan di Jalan Joglo Raya 19 Nomor 5, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lim Hardoyo Sigiyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lim Hardoyo Sigiyo & Partners, beralamat di Apartemen Menteng Square Tower A Lantai 5, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024;
- 2. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG SYARIAH SEMARANG**, diwakili oleh Direktur Kepatuhan Dan Manajemen Resiko, Aris Setiyawan, berkedudukan di Jalan Pemuda 142, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luhut Sagala, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 6250 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum LDN Ernst, beralamat di Ruko Mega Peterongan,  
Jalan Kanal Nomor 5C, Kota Semarang, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023;

**3. NOTARIS NURWULANDARI, S.H.**, beralamat di Jalan  
Jangli Raya Nomor 41C, Jatingaleh, Kecamatan Candisari,  
Kota Semarang, Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

**1. PT ANGKASA PURA SUPORT**, diwakili oleh Plt. Direktur  
Utama, Bambang Arsanto, berkedudukan di Sainath Tower,  
Jalan Selangit Nomor 10, RW 10, Gunung Sahari Selatan,  
Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. N.  
Pininta Ambuwaru, S.H., M.M., M.H., LL.M., dan kawan-  
kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pininta Amburawu  
& Partners, beralamat di The Mansion Tower Fontana, Lantai  
31, BF-31BI, Jalan Trembesi Blok D, Bandar Baru, Komplek  
Kemayoran, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 5 Agustus 2024;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR PENDAFTARAN**  
**FIDUSIA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Letjen M.T.  
Haryono Nomor 24, RT 04, RW 01, Cawang, Kramat Jati,  
Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 6250 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Supplier PT Jaya Teknik Indonesia dengan PT Sinergi Asia Perkasa Nomor 040/JTI/TICT/PERJ/II/19 tertanggal 8 Januari 2019;
3. Menyatakan barang bergerak yang berupa Konveyor Karosel Kedatangan merek Glidepath sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Supplier PT Jaya Teknik Indonesia dengan PT Sinergi Asia Perkasa Nomor 040/JTI/TICT/PERJ/II/19 tertanggal 8 Januari 2019 adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum sebagai pemberi fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 30 tertanggal 18 Juni 2021, yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia Nomor 30, tertanggal 18 Juni 2021, yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
7. Menyatakan proses permohonan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat II terkait penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00346687.AH.05.01, tahun 2021, tertanggal 21 Juni 2021, tidak sah dan cacat hukum;
8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00346687.AH.05.01 tahun 2021 tertanggal 21 Juni 2021;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Penggugat yang berupa:  
Kerugian materiel:  
Kerugian atas keuntungan bunga sebesar 6% (enam persen) yaitu diperhitungkan sebesar 4 (empat) tahun x 6% x Rp25.410.000.000,00,

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 6250 K/Pdt/2024



yaitu sebesar Rp6.098.400.000,00 (enam miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Kerugian atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan hukum termasuk biaya jasa advokat yang keseluruhan telah mencapai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian imateriel:

Kerugian akibat tercemarnya nama baik dari Penggugat selaku salah satu pelaksana proyek di New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang diperhitungkan oleh Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

10. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan ini;
11. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada setiap tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para

Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*):
  - 1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan objek sengketa;
  - 2) Perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif;
- Eksepsi prematur;
- Eksepsi *doli presentis*/gugatan diajukan dengan iktikad buruk;

Eksepsi Tergugat II:

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi relatif);
- Eksepsi *diskualifikasi in person*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban sebesar Rp17.094.000.000,00 (tujuh belas miliar sembilan puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi biaya keterlambatan *lumsomp* sebesar Rp5.775.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya depresiasi *full system* karena sudah beroperasi sejak Mei 2020 sebesar Rp9.625.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) secara seketika dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian atas biaya-biaya yang timbul akibat permasalahan hukum termasuk biaya jasa Advokat kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 6250 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Eksepsi, Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 23 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.593.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT DKI., tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2024, kemudian terhadapnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 86/Srt.Pdt.Kas/2024/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 296/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 620/PDT/2024/PT DKI., tanggal 21 Juni 2024, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 296/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Pst., tanggal 23 April 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Menerima gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat Konvensi) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau:

Jika Majelis Hakim Agung tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 6250 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi I, telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 6 Agustus 2024, tanggal 14 Agustus 2024 dan 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 6 Agustus 2024 dan 14 Agustus 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat terhadap putusan *judex facti* yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, dengan menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Kamar Perdata, Bagian B angka 1 huruf a, yang berbunyi "*Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dengan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur*", maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa formulasi gugatan Penggugat menggabungkan/kumulasi gugatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Tergugat I dengan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, II dan III, sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) tersebut tidaklah tepat dan terhadap eksepsi Tergugat II mengenai gugatan kabur tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;
- Bahwa gugatan Penggugat PT Jaya Teknik Indonesia terhadap Tergugat I PT Sinergi Asia Perkasa, Tergugat II PT BPD Jawa Tengah Cabang

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 6250 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Semarang dan Tergugat III Notaris Nurwulandari, S.H., serta Para Turut Tergugat, pada pokoknya mohon agar Perjanjian Supplier PT Jaya Teknik Indonesia (Penggugat) dengan PT Sinergi Asia Perkasa (Tergugat I) Nomor 040/JTI/TICT/PERJ/II/19 tanggal 8 Januari 2019 dinyatakan sah dan mengikat dan mohon agar Tergugat I, II dan III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat PT Jaya Teknik Indonesia pada pokoknya mendalilkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I PT Sinergi Asia Perkasa, berdasarkan Perjanjian Supplier Nomor 040/JTI/TICT/PERJ/II/19 tanggal 8 Januari 2019, yang berisi kesepakatan pembelian barang berupa Konveyor Karosel Kedatangan Merek GLIDEPATH yang akan digunakan oleh Penggugat di New Yogyakarta International Airport (NYIA), dengan harga Rp38.500.000.000,00 tidak termasuk PPN, yang pembayarannya dilakukan dalam 3 tahap;
- Bahwa disepakati perpindahan kepemilikan atas barang berpindah sejak ditanda tangannya surat jalan (*delivery note*) dan dilakukannya serah-terima atas barang;
- Bahwa kemudian Penggugat memperoleh pemberitahuan dari Turut Tergugat I PT Angkasa Pura Suport mengenai adanya klaim kepemilikan atas barang yang menjadi obyek perjanjian oleh pihak ketiga yaitu Tergugat II PT BPD Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang dengan dasar adanya pernyataan sepihak oleh Tergugat II bahwa barang obyek perjanjian telah dijadikan sebagai jaminan fidusia;
- Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian terdapat klausula bahwa Tergugat I memberikan jaminan bahwa barang obyek perjanjian bukan merupakan jaminan dalam perikatan dengan pihak lain, sedangkan Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp25.410.000.000,00;
- Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II PT BPD Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang, maka Penggugat meminta klarifikasi kepada Tergugat I PT Sinergi Asia Perkasa

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 6250 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Nomor 01/IZS&R/JTI-SAP/Pemb/II/2023 tanggal 20 Pebruari 2023 perihal Pemberitahuan dan Permintaan Klarifikasi;

- Bahwa kemudian ternyata bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan pada bulan Juni 2021, sedangkan barang obyek perjanjian telah dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara Material On Site tanggal 17 Desember 2019, 3 Januari 2020, 6 Januari 2020 dan 22 Januari 2020, yang semuanya ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, karena itu berdasarkan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Perjanjian, barang obyek sengketa telah beralih menjadi milik Penggugat;
- Bahwa atas barang obyek sengketa tersebut, Penggugat juga telah melakukan pembayaran dalam 3 tahap sesuai yang diperjanjikan, yaitu tanggal 9 Juni 2019 dengan Invoice Nomor 001/INV-SAP/VI/2019, tanggal 25 Juli 2019 dengan Invoice Nomor 004/INV-SAP/VII/2019 dan tanggal 27 November 2019 dengan Invoice Nomor 013/INV-SAP/XI/2019;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka perbuatan para Tergugat terkait pembuatan Akta Jaminan Fidusia Nomor 30 tanggal 18 Juni 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00346687.AH.05.01, tahun 2021, tertanggal 21 Juni 2021, yang dilakukan setelah adanya peralihan kepemilikan barang berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 8 Januari 2019 adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa mengenai gugatan rekonsensi dengan pertimbangan secara mutatis mutandis oleh karena terbukti adanya pembayaran dari Penggugat/Tergugat Rekonsensi kepada Tergugat I/Penggugat Rekonsensi sebagaimana yang diperjanjikan dan barang obyek sengketa telah beralih menjadi milik Penggugat/Tergugat Rekonsensi, maka gugatan rekonsensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Jaya Teknik Indonesia dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 620/PDT/2024/PT DKI., tanggal 21 Juni 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 6250 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Nomor 296/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 23 April 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JAYA TEKNIK INDONESIA**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 620/PDT/2024/ PT DKI., tanggal 21 Juni 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 296/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 23 April 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Supplier PT Jaya Teknik Indonesia dengan PT Sinergi Asia Perkasa Nomor 040/JTI/TICT/PERJ/II/19 tertanggal 8 Januari 2019;
3. Menyatakan barang bergerak yang berupa Konveyor Karosel Kedatangan merek Glidepath sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Supplier PT Jaya Teknik Indonesia dengan PT Sinergi Asia Perkasa Nomor 040/JTI/TICT/PERJ/II/19 tertanggal 8 Januari 2019 adalah milik Penggugat;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 6250 K/Pdt/2024



4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum sebagai pemberi fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 30 tertanggal 18 Juni 2021, yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia Nomor 30, tertanggal 18 Juni 2021, yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
7. Menyatakan proses permohonan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat II terkait penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00346687.AH.05.01, tahun 2021, tertanggal 21 Juni 2021, tidak sah dan cacat hukum;
8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00346687.AH.05.01 tahun 2021 tertanggal 21 Juni 2021;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Penggugat berupa kerugian materiel:  
Kerugian atas keuntungan bunga sebesar 6% (enam persen) yaitu diperhitungkan sebesar 4 (empat) tahun x 6% x Rp25.410.000.000,00, yaitu sebesar Rp6.098.400.000,00 (enam miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
10. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;  
Dalam Rekonvensi:
  - Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
  - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 6250 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin  
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 6250 K/Pdt/2024